
Somasi, редакция 02.10.2026

Что сделано · 3 новые проблемы · замечания рус. + инд.

ДОВЕРИТЕЛЬ · KLIEN

Михаил Завьялов · MIKHAIL ZAVIALOV

гражданин РФ · Warga Negara Rusia

ДЕЛО · PERKARA

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

Pengaduan № 234/IX/2026 — Pasal 492 / 486 / 488 UU 1/2023

ЯВКА · UNDANGAN KLARIFIKASI

25.09.2026, 09:00 — в качестве свидетеля · sebagai saksi

СОСТАВЛЕНО · DISUSUN

15 сентября 2026, Бали · 15 September 2026, Bali

Конфиденциально · Rahasia. Документ подготовлен для передачи адвокату; изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами. Dokumen ini disusun untuk diserahkan kepada penasihat hukum; keadaan yang diuraikan wajib dibuktikan dengan dokumen terlampir.

Вторая редакция получена 02.10.2026. Сверка с 12 правками из файла 55.

Первая редакция и её разбор — файлы 52 и 55, не переписываются.

Параметр	Значение
Дата письма	2 Oktober 2026
Срок ответа	7 календарных дней с даты письма → 09.10.2026
Страниц	10 (было 8)
Пунктов	25 + a–c + Tembusan из 12
Автор в метаданных	Oswin Sedekiel Mali (не изменился)
Создан	02.10.2026, 08:19:25 UTC

1. ЧТО СДЕЛАНО — И СДЕЛАНО ХОРОШО

Правка	Статус	Что в тексте
3.1 «selaku Direktur»	✓	П. 1: « mengorganisasikan dan mengoperasikan , pekerjaan dilaksanakan oleh tim / staf . Dasar Pengelolaan ini adalah Pasal 5.1 Perjanjian»
3.2 pinjaman / «в РТ»	✓	П. 25: «dana yang diterima KLIEN selaku orang pribadi berdasarkan Pasal 4.1 , dengan skema Pasal 4.2 , dan pengembalian menurut Pasal 4.3 dari 50% arus kas bebas»
3.4 книги РТ → п. 6.1	✓✓	П. 6 переписан целиком. Лучшая из правок — см. ниже
3.6 п. 14(c)	✓	Убран, осталось a–d
3.8 недостающие пункты	●	Новый п. 4 (a–e): п. 4.3, отсутствие обязанности отдать 100%, совместная компания не создавалась, РТ — отдельное юрлицо, пп. 12.1/9.2
3.10 12.1 / 9.2	✓	П. 4(e): применимое право не указано, подсудность не определена → гражданский спор, в котором сначала надо проверить законность договора, а не спешить квалифицировать как преступление . Сильная формулировка
Рассылка	✓✓	Imigrasi и BKPM убраны . Бупати → Gianyar . Добавлены Kompolnas, Ombudsman RI, Propam Polda Bali, Посольство РФ

Про п. 6 отдельно — это главный выигрыш

Пункт переписан ровно так, как просили:

- **6(a)** — по п. 6.1 Инвестор имел онлайн-доступ к учёту и ко всей внутренней информации; **эта оговорка составлена и напечатана самим Прокофьевым**, Клиент её не менял;
- **6(b)** — учётную таблицу завёл он, ссылку прислал он;
- **6(c)** — он же прекратил доступ Клиента и заменил его другими лицами, **включая Дмитрия Быкова**.

Приглашение к финансовой экспертизе из письма исчезло. Это закрывает главный риск первой редакции.

2. ● ТРИ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ — ИСПРАВИТЬ ДО ОТПРАВКИ

2.1. Абзац про аудит признаёт нарушение со стороны Михаила

Что написано (конец п. 6):

«...audit tahunan oleh kantor akuntan Independen (pihak ketiga) yang dipilih oleh Rapat / Dewan Pemegang Saham. **Namun faktanya tidak pernah ada kantor akuntan independent yang ditunjuk untuk melakukan audit pembukuan, sehingga tidak sesuai dengan Perjanjian.**»

Чем опасно. П. 6.1 соглашения начинается словами «Партнер обеспечивает: ...аудит не реже одного раза в год сторонней компанией». Обязанность возложена **на Михаила**. Написав «аудита никогда не было, следовательно это не соответствует Соглашению», письмо фиксирует **собственное неисполнение п. 6.1 Михаилом** — за его же подписью, в документе, который уйдёт в полицию, Полду и Кеджати.

Это ровно то, из чего растёт версия «бизнес был непрозрачен».

Как исправить. Акцент переставить с «аудита не было» на «механизм не мог заработать»:

Аудитор по п. 6.1 назначается **Советом/Собранием акционеров**. Ни Компания, предусмотренная п. 2.1, ни Совет акционеров **никогда не создавались**, поэтому орган, уполномоченный выбрать аудитора, не существовал, и механизм ежегодного аудита **не мог быть запущен ни одной из сторон**. Это плановая корпоративная процедура, а **не основание для ретроспективной проверки** транзакций Клиента.

Формулировка «tidak sesuai dengan Perjanjian» должна уйти.

2.2. Фактическая ошибка в п. 6(с): «в приглашении от 25 сентября»

Что написано:

«Hal ini juga **ditunjukkan oleh pihak Penyelidik Kepolisian pada undangan klarifikasi tanggal 25 September 2026**» / «evidenced by the fact that the Police Investigators referred to ... in the **clarification invitation dated 25 September 2026**».

Ошибка. Приглашения на явку — письма **В/1645 и В/1647 от 08.09.2026. 25.09.2026 — дата самого опроса**, а не приглашения. Историю доступа

следователь показывал **на опросе**, а не писал о ней в приглашении.

Письмо идёт в том числе в **Polres Gianyar**, где лежат оба приглашения.

Ошибку увидят немедленно, и она обесценит весь пункт.

Как исправить: «**pada saat pemeriksaan / klarifikasi tanggal 25 September 2026**» — при опросе 25 сентября, а не в приглашении.

2.3. Из п. 25 пропал отказ от примирения

Что просили: добавить, что Клиент **не даёт согласия на примирение или урегулирование по существу** поданного против него уголовного заявления.

Что написано: «KLIEN KAMI bersedia dilakukan pemeriksaan transaksi keuangan kapan saja dan **tidak menyetujui adanya laporan polisi** tentang dugaan penggelapan».

Это отказ **от их заявления**, а не отказ **от примирения**. Это разные вещи, и нужной фразы в письме нет.

Почему это важно. П. 11 письма по-прежнему говорит, что право Бали «**mengutamakan mediasi**» и надлежащий путь — примирение и сверка. Если следствие предложит **keadilan restoratif (Pasal 79–88 UU 20/2025)**, это письмо будет прочитано как согласие.

Как исправить — добавить в п. 25 отдельной фразой:

KLIEN KAMI **tidak memberikan persetujuan** atas perdamaian, mediasi, maupun penyelesaian secara **keadilan restoratif** atas pokok laporan pidana yang diajukan terhadapnya, dan menuntut pemeriksaan perkara ini secara substantif.

И в п. 11 убрать «yang mengutamakan mediasi»: сверку документов оставить, приоритет медиации — убрать.

3. ЧТО СЛЕДУЕТ ПОПРАВИТЬ

3.1. Пп. 2 и 12 противоречат новому п. 3

Новый п. 3 (правильный): предмет по п. 2.1 ограничен чисткой шлемов, поэтому **ни один пункт не обязывает Партнёра расходовать средства по условиям Инвестора**, и нет ни целевого счёта, ни эскроу.

Но п. 2 сохранился без изменений: средства «**khusus diperuntukkan** bagi pengembangan kegiatan usaha pencucian helm, dan bukan ... untuk seluruh kegiatan usaha PT».

И п. 12 тоже: «harus dilakukan **pembedaan yang jelas** antara dana yang secara khusus diberikan untuk ... helm dengan keseluruhan arus keuangan Perusahaan».

Письмо теперь утверждает одновременно «обязанности тратить по согласованным статьям нет» и «средства были строго целевыми». Их адвокат возьмёт пп. 2 и 12 и проигнорирует п. 3.

Как исправить: п. 12 убрать целиком — он больше не нужен, его роль выполняет п. 3. В п. 2 заменить «khusus diperuntukkan» на нейтральное: он проявил интерес к направлению чистки шлемов и предложил средства **в связи с этим направлением**, без указания на целевое ограничение расходования.

3.2. П. 6(b) утверждает больше, чем есть

Что написано: таблицу «dibuat sendiri oleh dirinya... dia yang mengetahui seluruh informasi / transaksi dalam pembukuan tersebut» — он сам вёл учёт и знал все транзакции.

Факт со слов Михаила: Прокофьев **создал файл и прислал ссылку**, а записи вносились в рамках проекта. «Он сам вёл учёт и знал все транзакции» — это шаг дальше факта, и шаг проверяемый. Если выяснится иначе, пострадает доверие ко всему п. 6, который сейчас лучший в письме.

Как исправить: он **создал таблицу и прислал ссылку**; таблица велась в рамках проекта; по **п. 6.1** он имел к ней **постоянный онлайн-доступ**, то есть информация была ему доступна в любой момент. Этого достаточно и это полностью подтверждается.

3.3. Дата соглашения в письме так и не появилась

Правка 3.7 не выполнена. «Perjanjian» впервые возникает в п. 1 как «Pasal 5.1 Perjanjian» — **без введения. Даты 02.06.2025 в письме нет нигде.** Соглашение надо ввести отдельным пунктом: Акционерное соглашение от **02.06.2025**, между **двумя физическими лицами**, с местом подписания.

3.4. Не хватает пп. 3.1/3.2 и Допсоглашения

- П. 4(b) говорит «нет пункта о передаче 100% акций», но **не ссылается на пп. 3.1/3.2** (65% / 35%). Со ссылкой довод становится арифметическим: у Прокофьева по документу 35%, требование 100% вне логики соглашения;
- **Допсоглашение № 1 от 06.06.2026** в письме не упомянуто вообще. Оно подтверждает 35/65 и ставит рост до 45% в зависимость от KPI.

3.5. Пп. 21 и 24 остались условными

П. 21 по-прежнему только называет ст. 482/483 и пересказывает пояснение к закону — **ни один элемент не приложен к факту**. П. 24 целиком условный: «arabila ... terbukti». П. 23 улучшен — теперь назван вид доказательств (CCTV, свидетели, переписка), но сам п. 24 всё ещё «если подтвердится».

3.6. Довод о составителе сделан только для одной оговорки

П. 6(а) говорит, что **п. 6.1** составлен и напечатан самим Прокофьевым. Но **весь договор** составлен им — а это другой масштаб: тогда **все неясности документа суть неясности составителя** (неопределённая «Компания», незаполненный п. 12.1, неопределимая подсудность, размытый п. 2.1).

⚠ Правовое основание — **вопрос к юристам**: применимы ли **KUHPerdata Pasal 1349** и **Pasal 1342–1351**.

4. ОФОРМЛЕНИЕ — ЧТО ОСТАЛОСЬ

№	Что
1	Исходящего номера по-прежнему нет
2	«Propinsi» в Tembusan 1, 2, 4, 8 → «Provinsi»
3	«PARA TERLAPOR» осталось в заключительном пункте b — заменить на PIHAK YANG DITUJU
4	Срок: «7 hari Kalender sejak tanggal surat ini» → с даты получения ; добавить, что отсутствие ответа приравнивается к отказу
5	Листа tanda terima нет. Под рассылку в 12 органов он обязателен
6	Опечатки: « PERjanjian » (п. 4); « Pasal 6.1 Pasal 6.1 » (дубль, п. 6a); «pemeriksaan paya a terhadap» и «atau paya mengambil alih» (п. 11 — видимо upaya); « 22. .Bahwa »; « Adalah hubungan» (п. 18); « SDr. » (п. 25); «memiliki keyakinan bukti dan informasi» (п. 23); лишняя «;» после Tembusan 12
7	Автор в метаданных — Oswin Sedekiel Mali . Входит ли он в Surat Kuasa Khusus от 23.09.2026 — ответа не было

5. ИТОГ

Письмо стало существенно лучше. Самый опасный пункт первой редакции — приглашение к финансовой экспертизе компании — устранён и заменён сильным блоком против заявителя. Рассылка приведена в порядок: два опасных адресата убраны, четыре полезных добавлены.

Но отправлять пока нельзя из-за трёх вещей:

№	Что	Почему критично
1	Абзац про аудит	Письменно фиксирует неисполнение Михаилом п. 6.1
2	«undangan klarifikasi tanggal 25 September»	Фактическая ошибка, видна Polres Gianyar сразу
3	Нет отказа от примирения	П. 11 + отсутствие отказа = готовое согласие на keadilan restoratif

Остальное (пп. 2 и 12 против п. 3, перебор в п. 6(b), дата соглашения, пп. 3.1/3.2 и допсоглашение, оформление) — поправимо тем же заходом и займёт столько же времени.

6. CATATAN ATAS DRAF REVISI 2 OKTOBER 2026 — UNTUK KUASA HUKUM

Terima kasih atas revisinya. Sebagian besar koreksi telah diakomodasi dengan sangat baik — khususnya Poin 6 dan daftar Tembusan. Berikut hal-hal yang masih perlu diperbaiki sebelum surat dikirimkan.

A. WAJIB DIPERBAIKI SEBELUM PENGIRIMAN

A.1. Alinea mengenai audit pada akhir Poin 6 — mohon dirumuskan ulang.

Teks sekarang berbunyi: "...tidak pernah ada kantor akuntan independen yang ditunjuk untuk melakukan audit pembukuan, sehingga tidak sesuai dengan Perjanjian."

Pasal 6.1 Perjanjian diawali dengan kalimat "Mitra menjamin/memastikan: ... audit sekurang-kurangnya sekali setahun oleh kantor akuntan pihak ketiga." Kewajiban tersebut dibebankan **kepada KLIEN**. Dengan menulis bahwa audit tidak pernah dilakukan "sehingga tidak sesuai dengan Perjanjian", surat ini justru **mengakui ketidakpatuhan KLIEN sendiri atas Pasal 6.1** — secara tertulis, dalam dokumen yang ditembuskan kepada Polres, Polda dan Kejati.

Mohon diganti menjadi:

Auditor berdasarkan Pasal 6.1 ditunjuk oleh **Rapat/Dewan Pemegang Saham**. Baik Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 2.1 maupun Dewan Pemegang Saham **tidak pernah terbentuk**, sehingga organ yang berwenang menunjuk auditor tidak pernah ada, dan mekanisme audit tahunan **tidak dapat dijalankan oleh pihak mana pun**. Mekanisme tersebut merupakan prosedur korporasi rutin, **bukan dasar bagi pemeriksaan retrospektif** atas transaksi KLIEN.

Frasa "sehingga tidak sesuai dengan Perjanjian" mohon dihapus.

A.2. Poin 6 huruf c — kekeliruan fakta mengenai tanggal.

Teks sekarang: "...ditunjukkan oleh pihak Penyelidik Kepolisian pada undangan klarifikasi tanggal 25 September 2026."

Surat undangan klarifikasi adalah B/1645 dan B/1647 tertanggal 8 September 2026. Tanggal 25 September 2026 adalah tanggal pemeriksaan itu sendiri, bukan tanggal undangan. Riwayat akses ditunjukkan penyidik **pada saat pemeriksaan**, bukan tertulis dalam undangan.

Surat ini ditembuskan antara lain kepada **Polres Gianyar**, yang memegang kedua undangan tersebut. Kekeliruan ini akan segera terlihat.

Mohon diganti menjadi: "...ditunjukkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan/klarifikasi tanggal 25 September 2026."

A.3. Poin 25 — penolakan atas perdamaian belum tercantum.

Teks sekarang menyatakan KLIEN "*tidak menyetujui adanya laporan polisi tentang dugaan penggelapan*" — ini merupakan penolakan atas **laporan mereka**, bukan penolakan atas **perdamaian**.

Sementara itu **Poin 11 masih menyatakan** bahwa hukum di Bali "*mengutamakan mediasi*" dan jalan yang patut adalah rekonsiliasi. Apabila penyidik menawarkan **keadilan restoratif (Pasal 79–88 UU No. 20 Tahun 2025)**, surat ini dapat dibaca sebagai persetujuan.

Mohon ditambahkan pada Poin 25:

KLIEN KAMI **tidak memberikan persetujuan** atas perdamaian, mediasi, maupun penyelesaian secara **keadilan restoratif** atas pokok laporan pidana yang diajukan terhadapnya, dan meminta agar perkara ini diperiksa secara substantif.

Dan pada **Poin 11**, frasa "*yang mengutamakan mediasi*" mohon dihapus; rekonsiliasi dokumen keuangan tetap dipertahankan.

B. SEBAIKNYA DIPERBAIKI

B.1. Poin 2 dan Poin 12 bertentangan dengan Poin 3 yang baru.

Poin 3 (benar) menyatakan tidak ada pasal yang mewajibkan Mitra membelanjakan dana sesuai ketentuan Investor. Namun **Poin 2** masih menyatakan dana "*khusus diperuntukkan*" bagi usaha pencucian helm, dan **Poin 12** masih menuntut "*pembedaan yang jelas*" antara dana tersebut dan arus keuangan Perusahaan.

Surat kini menyatakan dua hal yang bertentangan sekaligus. Pihak lawan akan mengutip Poin 2 dan 12 serta mengabaikan Poin 3.

Mohon Poin 12 dihapus seluruhnya (fungsinya sudah diambil alih Poin 3), dan pada **Poin 2** frasa "*khusus diperuntukkan*" diganti menjadi netral: Sdr. Alexey Prokofyev menaruh minat pada lini usaha pencucian helm dan menawarkan dana **sehubungan dengan lini usaha tersebut**, tanpa menyatakan adanya pembatasan peruntukan pengeluaran.

B.2. Poin 6 huruf b — pernyataan melampaui fakta.

Teks menyatakan tabel "*dibuat sendiri oleh dirinya ... dia yang mengetahui seluruh informasi/transaksi dalam pembukuan tersebut.*"

Fakta yang dapat dipertanggungjawabkan: Sdr. Alexey Prokofyev **membuat berkas tabel tersebut dan mengirimkan tautannya**; pencatatan dilakukan dalam

rangka proyek; dan berdasarkan **Pasal 6.1** ia memiliki **akses daring secara terus-menerus**, sehingga informasi tersedia baginya setiap saat.

Rumusan "ia sendiri yang menyusun pembukuan dan mengetahui seluruh transaksi" melangkah lebih jauh dari fakta dan dapat diuji. Mohon diperlunak sesuai rumusan di atas, agar Poin 6 — yang kini merupakan bagian terkuat surat — tidak melemah.

B.3. Tanggal Perjanjian belum tercantum di mana pun.

Istilah "Perjanjian" pertama kali muncul pada Poin 1 sebagai "*Pasal 5.1 Perjanjian*" tanpa didahului penyebutan. Mohon diperkenalkan dalam poin tersendiri: **Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 2 Juni 2025**, dibuat **antara dua orang pribadi**, beserta tempat penandatanganan.

B.4. Mohon ditambahkan Pasal 3.1/3.2 dan Addendum.

Poin 4 huruf b menyatakan tidak ada ketentuan penyerahan 100% saham, namun **tidak merujuk pada Pasal 3.1/3.2** (65% / 35%). Dengan rujukan tersebut dalilnya menjadi aritmetis: menurut dokumen Sdr. Prokofyev memegang 35%, sehingga tuntutan atas 100% berada di luar logika Perjanjian.

Addendum No. 1 tertanggal 6 Juni 2026 belum disebut sama sekali. Addendum tersebut menegaskan kembali komposisi 35/65 dan menggantungkan kenaikan menjadi 45% pada pencapaian KPI.

B.5. Poin 21 dan 24 masih bersyarat.

Poin 21 hanya menyebut Pasal 482/483 dan penjelasannya — **tidak ada unsur yang dihubungkan dengan fakta konkret**. Poin 24 sepenuhnya bersyarat ("apabila ... terbukti"). Poin 23 sudah membaik karena menyebut jenis alat bukti; mohon Poin 24 dirumuskan secara afirmatif pula.

B.6. Dalil mengenai penyusun Perjanjian baru dibuat untuk satu pasal.

Poin 6 huruf a menyatakan **Pasal 6.1** disusun dan diketik sendiri oleh Sdr. Prokofyev. Namun **seluruh Perjanjian** disusun olehnya, dan KLIEN tidak melakukan perubahan apa pun. Dengan demikian **setiap ketidakjelasan dalam dokumen merupakan ketidakjelasan pihak penyusun**: istilah "Perusahaan" yang tidak pernah didefinisikan, Pasal 12.1 yang tidak diisi, kompetensi pengadilan yang tidak dapat ditentukan, dan rumusan Pasal 2.1 yang kabur.

⚠ Mohon pendapat hukum: apakah **Pasal 1349 KUHPerdara** dan **Pasal 1342–1351** dapat diterapkan di sini.

C. HAL-HAL FORMAL

1. **Nomor surat belum ada** (No . ____ /SK/DWP/X/2026);
2. Ejaan "**Propinsi**" pada Tembusan 1, 2, 4 dan 8 → "**Provinsi**";
3. "**PARA TERLAPOR**" masih tercantum pada alinea penutup huruf **b** — mohon diganti menjadi **PIHAK YANG DITUJU** ;
4. Tenggat: "*7 hari Kalender sejak tanggal surat ini*" → **sejak surat diterima**; mohon ditambahkan bahwa tidak adanya jawaban dianggap sebagai

penolakan;

5. **Lembar tanda terima** untuk ke-12 penerima Tembusan belum dilampirkan;
6. Salah ketik: "**PERjanjian**" (Poin 4); "**Pasal 6.1 Pasal 6.1**" (pengulangan, Poin 6a); "**pemeriksaan paya a terhadap**" dan "**atau paya mengambil alih**" (Poin 11 — kemungkinan upaya); "**22. .Bahwa**"; "**Adalah hubungan**" (Poin 18); "**SDr.**" (Poin 25); "**memiliki keyakinan bukti dan informasi**" (Poin 23); tanda ";" berlebih setelah Tembusan 12;
7. Mohon dikonfirmasi apakah **Sdr. Oswin Sedekiel Mali** (tercatat sebagai penyusun pada metadata berkas) termasuk dalam **Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2026**.